

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2239/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายปิยะศักดิ์ ศิริมผลหลาย	โจทก์
	นายเจริญ งามมาก	จำเลย
	นายเจริญ งามมาก จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
329 ประกอบกับมาตรา 340 ตรี ฯลฯ จำคุก 18 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 53,สำนวน
ธุรการอันดับ 56 แผ่นที่ 10 และแผ่นที่ 1)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาล
ฎีกายกคำร้อง (สำนวนธุรการอันดับ 55)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยศาลอุทธรณ์ตีราคาประกัน 300,000 บาท (สำนวนรุกรการอันดับ 35)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุอันสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยก
คำร้อง

วิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุอันสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ธีรพันธุ์ รัตมิต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวิจิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ